



PUTUSAN

Nomor 4837 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HELENA TAN, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 177, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tutik Ani Rahmawati, S.H., C.R.A., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), beralamat di Perum Griya Ulin Permai, Blok CC, Nomor 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG KENDARI**, yang diwakili oleh Direktur, Herry Hykmanto, dan kawan, berkedudukan di Jalan Samratulangi, Nomor 183-185, Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Matheos H. Ratuludji, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bank Danamon, beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4837 K/Pdt/2024



c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI TENGGARA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA KENDARI, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN a.n. Menteri Keuangan, berkedudukan di Jalan Made Sabara, Nomor 6, Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufiq Istianto, S.E., M.E., Kepala KPKNL Kendari, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Made Sabara, Nomor 6, Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI, berkedudukan di Jalan HEA Mokodompit, Nomor 9, Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I melelang objek milik Penggugat berupa

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4837 K/Pdt/2024



sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2794, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi (d/h. Wa-Wua), Kecamatan Kadia (d/h. Mandonga), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama Helena Tan melalui Tergugat II di bawah harga umum/harga pasar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum lelang tanggal 13 September 2023 yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum, keadaan lelang dikembalikan seperti sebelum terjadinya lelang yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2794, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi (d/h. Wa-Wua), Kecamatan Kadia (d/h. Mandonga), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama Helena Tan, dikembalikan sebagai jaminan pada Tergugat I;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena tanpa adanya ijin/kuasa/kesepakatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan lelang atas objek milik Penggugat;
6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) jaminan Penggugat yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2794, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi (d/h. Wa-Wua), Kecamatan Kadia (d/h. Mandonga), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama Helena Tan;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian secara *immateriil* kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4837 K/Pdt/2024



mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian *immateriil* yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari akibat keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan blokir sertipikat hak milik sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2794, luas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi (d/h. Wa-Wua), Kecamatan Kadia (d/h. Mandonga), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama Helena Tan;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya lainnya;
12. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. YLPK Kalimantan tidak memiliki alas hak dan wewenang untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*);
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sehingga gugatan kabur (*obscuur libel*);
- D. Gugatan Penggugat merupakan perlawanan terhadap lelang;
- E. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 6 Maret 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 14 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 6 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4837 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 24/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 14 Mei 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri Kendari maupun Pengadilan Tinggi Kendari;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 Juni 2024, 13 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4837 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak tidak dapat dibenarkan, karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan lelang, sehingga tidak ditariknya pemenang lelang tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, demikian pula pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik KJPP Aditya Iskandar dan Rekan tidak beralasan, karena tidak menjadi alasan keberatan Tergugat I dalam eksepsinya;

Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2014 (SEMA Nomor 5 Tahun 2014), dalam hal tertentu khusus tentang eksepsi yang dikabulkan/gugatan cacat formil sedangkan berkas kasasi itu telah lengkap termasuk semua bukti baik surat maupun saksi-saksi, sedangkan *judex facti* belum memutus mengenai pokok perkara, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat membatalkan putusan *judex facti* selanjutnya memutus pokok perkaranya berdasarkan bukti-bukti/saksi-saksi yang telah ada demi terlaksananya asas/prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendari harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat I telah bersepakat melakukan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan atas perjanjian kredit tersebut Penggugat sebagai debitur telah wanprestasi karena tidak



membayar utangnya kepada Tergugat I sebagaimana yang diperjanjikan meskipun Tergugat I telah memberikan peringatan/somasi, sehingga menjadi hak Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang tersebut;

Bahwa melalui Tergugat II telah dilakukan lelang atas jaminan hak tanggungan karena pelaksanaan lelang telah dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian tidak terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HELENA TAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 24/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 14 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 6 Maret 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi telah dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi senyatanya berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HELENA TAN** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4837 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 24/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 14 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 6 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4837 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4837 K/Pdt/2024